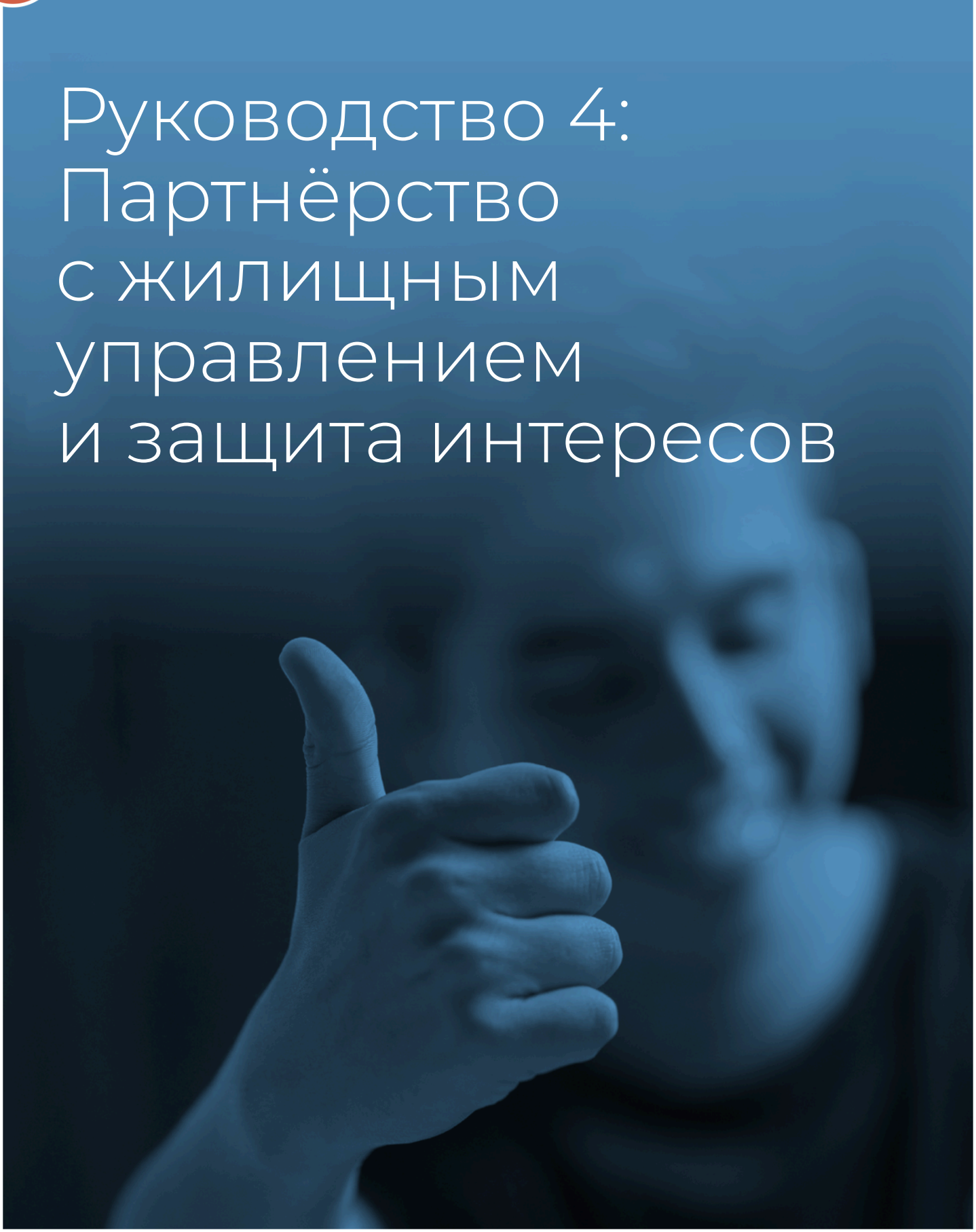
Руководство 4: Партнёрство с жилищным управлением и защита интересов



Содержание

Партнёрство с жилищным управлением и защита интересов жильцов 3

Оценка потребностей 3

Совместная работа 4

Партнёрство совета жильцов и жилищного управления 6

Обучение 6
План жилищного управления 7
Средства на участие жильцов 7
Корпорации управления жильцов 8
Меморандумы о взаимопонимании (MOU) 8
Программы координации услуг 8

Тактика защиты интересов 8

Проблемы технического обслуживания 9
Политика жилищного управления 9

Ресурсы 9



Этот документ входит в состав **Пособия по самоорганизации и участию жильцов государственного жилья**. Полный комплект включает тематические руководства, настраиваемые документы и формы для советов жильцов, материалы о средствах на участие жильцов, а также примеры работы организаций жильцов по всей стране. Полный комплект доступен по адресу: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Этот документ носит исключительно информационный характер и не является официальным или обязательным документом HUD.

Фото на обложке: Johan Godínez, Unsplash

ПАРТНЁРСТВО С ЖИЛИЩНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЖИЛЬЦОВ

Многие жильцы приходят в совет жильцов потому, что их что-то беспокоит в условиях проживания или у них есть идеи, как эти условия улучшить. Жильцы государственного жилья часто хотят более внимательного технического обслуживания, большей безопасности, более понятного общения с владельцами жилья и программ, лучше отвечающих их нуждам. Участие в совете жильцов — лучший способ сотрудничать с жилищным управлением и отстаивать перед ним то, что важно для вас как жильца.

Отстаивание интересов жильцов перед жилищным управлением иногда может казаться конфликтным или напряжённым. Однако у жильцов и жилищных управлений много общих целей: безопасное, достойное и доступное жильё, возможности для жильцов и безопасность общины. Иногда именно создание совета жильцов становится ключевым шагом к более тесному сотрудничеству.

> *«Дело движется, когда жильцы организованы и приходят с обоснованными требованиями»*
>
> — ***Линетт Джонсон**, координатор услуг для жильцов, Управление развития округа Лос-Анджелес*



В этом документе под «советами жильцов» понимаются советы, у которых есть надлежащим образом избранное правление и которые соблюдают требования HUD. Совет жильцов может также называться советом арендаторов, ассоциацией арендаторов, ассоциацией жильцов, организацией арендаторов/жильцов или иначе. Подробнее см. ***Руководство 1 «Создание советов жильцов и руководство ими».***

Оценка потребностей

Прежде чем отстаивать интересы жильцов перед жилищным управлением, совет жильцов должен понять, в чём нуждаются жильцы. Для этого можно проводить опросы, собрания и личные беседы.

Можно задать, например, такие вопросы:

- Есть ли у вас проблемы с техническим обслуживанием в квартире? Какие?
  - Подавали ли вы заявки на ремонт? Как быстро вы получаете ответ?
- Есть ли правила жилищного управления, которые, по-вашему, нужно изменить?
- Какие программы или услуги вы хотели бы видеть в своей общине? Или какие программы можно улучшить?
- Удалось ли вам получить ответы на свои вопросы от жилищного управления? Если нет, что вам нужно узнать?

Проанализируйте полученные ответы. Часто многих жильцов беспокоят одни и те же вопросы или у них схожие идеи. В таких случаях отстаивание интересов советом жильцов — подходящий способ добиться ответа. Когда совет жильцов излагает проблемы и опасения организованно, это выгодно всем. Жильцы получают помощь в решении своих проблем, а у

жилищного управления появляется упорядоченный порядок получения и рассмотрения общих жалоб. Особенно это важно, когда проблема касается всего объекта. Совет жильцов может поднять вопрос от имени всех (вместо того чтобы множество людей подавали одну и ту же жалобу), а жилищное управление может дать ответ или сообщить о принятых мерах на собрании совета жильцов (вместо того чтобы отвечать множеству людей по одному и тому же вопросу). Это экономит время и жильцам, и жилищному управлению.

«HUD поощряет участие жильцов и их активную роль во всех аспектах общей миссии и деятельности [жилищного управления]». (24 CFR, часть 964.11)



Другие идеи см. в Руководстве 2 «Вовлечение жильцов и представление их интересов».

Совместная работа

Во многих случаях жильцы и жилищные управления могут продуктивно работать вместе. Регулярно встречаясь, обсуждая идеи и проблемы, вместе решая вопросы и принимая решения, сотрудники жилищного управления и лидеры жильцов выстраивают доверие и сотрудничество. Ключевые составляющие таких отношений:

- **Узнайте друг друга:** выясните, почему люди участвуют в работе и чем любят заниматься вне работы и совета жильцов. Это важная часть выстраивания доверия.
- **Постоянное участие:** когда регулярно участвуют одни и те же люди, группа может выстроить доверие и добиться прогресса. Важно, чтобы у жилищного управления и совета жильцов были конкретные контактные лица, обеспечивающие постоянное участие.
- **Встречайтесь регулярно:** постоянные регулярные встречи *(например, в первый понедельник каждого месяца в определённое время)* обеспечат их регулярность и приоритетность. Если в каком-то месяце обсуждать нечего, встречу всегда можно отменить или провести командообразующее мероприятие.
- **Добивайтесь результатов:** достижение целей и реальные результаты поддерживают интерес и воодушевление участников. Вместе ставьте крупные цели, но разбивайте их на более краткосрочные. Когда группа чего-то добивается вместе, найдите время отметить и отпраздновать это.

Когда жилищное управление и совет жильцов работают вместе, они могут:

- **Улучшить общение:** совет жильцов может служить площадкой, где жилищное управление узнаёт мнение жильцов, сообщает о новых правилах и решает проблемы. Четкий канал связи и понимание обеими сторонами своих обязанностей помогают улучшить управление, условия проживания и безопасность общины.



Федеральные правила о государственном жилье: *Нормы о государственном жилье содержатся в Своде федеральных нормативных актов (CFR).*

Большинство правил об участии жильцов находятся в Разделе 24 «Жилищное строительство и городское развитие», Часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов государственного жилья».

24 CFR 964.100 *— ссылка на подраздел о роли совета жильцов. Перейдите по ссылке, чтобы подробно ознакомиться с правилами.*

В округе Балтимор (штат Мэриленд) планы по предотвращению распространения COVID поначалу составляла отдельно администрация каждого дома для пожилых людей. В некоторых домах жильцы считали, что запрет на посещения заходит слишком далеко. Общеюрисдикционный совет жильцов — Консультативный совет жильцов (RAB) — собрал все советы жильцов, чтобы они высказали своё мнение, и добился от жилищного управления единого плана действий, который включал раздачу масок и продуктов в домах для пожилых людей. RAB предоставил всем возможность собраться, обсудить проблемы и выработать правила, в том числе безопасные способы разрешить некоторые посещения.

- **Совместно решать проблемы:** объединяя жильцов, совет может определить, какие проблемы затрагивают больше всего людей, расставить приоритеты и напрямую связаться с жилищным управлением, чтобы выработать план действий.

В Чарлстоне-Канове (Западная Виргиния) советы жильцов проводят два собрания в месяц: одно — только для жильцов, другое — с администрацией. На встречах с администрацией совет жильцов поднимает выявленные проблемы и вместе с управляющей компанией ищет решения. Например, чтобы решить вопросы безопасности, они определили, где улучшить освещение на территории или установить камеру видеонаблюдения. Если совет считает, что вопрос не был решён должным образом, член Совета директоров может вынести его на ежеквартальную встречу с генеральным директором жилищного управления. Поскольку жильцы и администрация вместе обсуждают проблему и возможные решения, результат лучше отвечает потребностям жильцов.

- **Лучше учитывать потребности жильцов,** в том числе привлекать в общину более качественные услуги. Жильцы лучше всех знают сильные стороны и нужды своей общины. В то же время у жилищного управления может быть больше связей и возможностей. Если вовлекать жильцов в планирование, услуги и программы, которые жилищное управление предлагает общине, скорее всего, будут лучше отвечать её нуждам и пожеланиям.

В Сент-Поле (штат Миннесота) компьютерные классы были созданы на средства гранта ROSS. Когда грант закончился, нужно было придумать, как поддерживать классы в рабочем состоянии. Советы жильцов и жилищное управление предложили нанимать жильцов, получающих стипендию, в качестве компьютерных помощников. Когда жилец подаёт заявку о технической проблеме в классе, жилищное управление направляет компьютерного помощника, который устраняет неполадку или передаёт заявку в ИТ-отдел.

- **Разрабатывать долгосрочные планы:** есть множество направлений, в которых жилищное управление и совет жильцов могут вместе работать над политикой и долгосрочными планами. Прежде всего это можно делать в рамках подготовки Плана жилищного управления. Такая работа возможна и на уровне объекта, особенно если планируется реконструкция или модернизация (скорее всего, такие изменения войдут в План жилищного управления). Прочные рабочие отношения, основанные на доверии и общих целях, позволят группе вместе браться за более сложные вопросы.

В Чикаго советы жильцов и общегородской консультативный совет регулярно встречаются с жилищным управлением. Во время модернизации жильцы и жилищное управление смогли опереться на уже сложившиеся структуры и отношения. Советы жильцов очень активно участвовали в реконструкции через рабочие группы с застройщиками и поставщиками услуг и добились надёжных правил о праве жильцов на возвращение. Советы жильцов даже помогали отслеживать судьбу жильцов в ходе реконструкции.

- **Работать над разрешением конфликтов:** конфликты и разногласия между жилищным управлением и жильцами нужно решать на опережение. Это значит, по возможности, улаживать разногласия до того, как они станут серьёзной проблемой. Может быть полезно провести очную встречу, чтобы обсудить конкретное разногласие и искать решения. При необходимости пригласите нейтрального ведущего, который поможет сторонам обсудить проблему и прийти к решению. Это может быть представитель общественной организации или местных органов власти. Средства на участие жильцов можно использовать для оплаты услуг ведущего или посредника.

В Сент-Поле (штат Миннесота) советы жильцов проходят обучение в Миннесотском центре разрешения споров.

Партнёрство совета жильцов и жилищного управления

HUD призывает жильцов «участвовать в выработке общей политики и определении направлений работы государственного жилья». Правила HUD предлагают конкретные формы сотрудничества жилищного управления и совета жильцов, в том числе:


Обучение


План жилищного управления


Средства на участие жильцов


Корпорации управления жильцов (RMC)


MOU (письменное соглашение) между советом жильцов и жилищным управлением


Программы координации услуг

Обучение

HUD призывает жилищные управления обучать жильцов, чтобы те могли лучше пользоваться программами HUD и другими возможностями. В правилах HUD предлагает следующие темы обучения:

- Организация общины и лидерство;
- Обучение организационному развитию для корпораций управления жильцов и советов жильцов;
- Политика и программы в сфере государственного жилья, права и обязанности; и
- Обучение предпринимательству, планированию и профессиональным навыкам.

Однако обучение можно организовать и по другим актуальным темам. HUD рекомендует использовать местные ресурсы, включая организации жильцов, общественные колледжи, про-

фессиональные училища, HUD, федеральные и местные ведомства и общественные организации.



В Сент-Поле (штат Миннесота) сотрудники жилищного управления поддерживают советы жильцов, обучая членов Советов директоров их функциям и обязанностям, ведению собраний, учёту расходов и подаче налоговой отчётности. Казначеи и секретари советов жильцов проходят индивидуальное обучение по своим обязанностям. Жилищное управление заключило договор с Миннесотским центром разрешения споров, который обучает советы жильцов разрешению конфликтов и навыкам общения, чтобы помочь им проводить продуктивные собрания и конструктивно улаживать разногласия.

План жилищного управления

Жилищные управления обязаны готовить «План», который регулярно обновляется. У некоторых жилищных управлений есть годовая и пятилетняя части Плана. План определяет политику жилищного управления, например:

- Порядок отбора жильцов
- Порядок определения арендной платы
- Порядок рассмотрения жалоб
- Правила содержания домашних животных
- Виды предлагаемого жилья (например, жильё для пожилых людей / людей с инвалидностью)
- Программы жилищного управления (например, ROSS и FSS)
- Изменения в государственном жилье, например переход по программе RAD

Всё это касается жильцов! Жильцы могут участвовать через Консультативный совет жильцов. Если общеюрисдикционного совета жильцов нет, но в отдельных зданиях есть советы жильцов, убедитесь, что жилищное управление знает о вашем желании участвовать. Даже если вы не входите в совет жильцов, вы можете запросить проект Плана и представить замечания для публичных слушаний.



Подробнее см. Руководство 5 «Консультативные советы жильцов и процесс подготовки Плана жилищного управления».

Средства на участие жильцов

Жилищное управление обязано передавать надлежащим образом избранным советам жильцов средства, которые оно получает от HUD на участие жильцов. Если Конгресс выделяет достаточное финансирование, сумма должна составлять 25 долларов на заселённую квартиру в год: 15 долларов предназначены совету жильцов (и/или общеюрисдикционному совету жильцов), а 10 долларов на квартиру в год жилищное управление может использовать на расходы, связанные с мероприятиями по участию жильцов (**24 CFR 964.150**). Если Конгресс выделяет меньше средств, HUD может предоставить меньшее финансирование.

Средства на участие жильцов можно использовать, чтобы помочь жильцам создать совет жильцов и обеспечить его работу, включая выборы, поддержать совет в выполнении его обязанностей и укрепить потенциал советов жильцов.

Подробнее см. Руководство 9 «Средства на участие жильцов» и раздел пособия о средствах на участие жильцов.

Корпорации управления жильцов

Корпорации управления жильцов (RMC) — это организации, которые управляют государственным жильём и руководство которыми осуществляют жильцы объекта. RMC могут выполнять все или некоторые функции по управлению объектом. Если ваш совет жильцов хочет взять на себя больше ответственности за своё жильё, создание RMC может быть хорошим вариантом.

Подробнее см. Руководство 8 «Корпорации управления жильцов».

Меморандумы о взаимопонимании (MOU)

Жилищные управления и советы жильцов могут вместе определить характер своих отношений, составляя или обновляя меморандум о взаимопонимании (MOU). Это юридическое соглашение между двумя сторонами, описывающее их отношения, в том числе поддержку, которую жилищное управление будет оказывать совету жильцов. MOU гарантирует, что жилищное управление осознаёт свою обязанность привлекать арендаторов к выработке своей политики, а жильцы могут определить, как будут участвовать в принятии решений по планам жилищного управления. HUD требует, чтобы жилищные управления, в ведении которых 250 и более квартир, заключали MOU с советом (советами) жильцов и обновляли его не реже одного раза в 3 года. Небольшим жилищным управлениям рекомендуется заключать MOU, но это не обязательно.

Подробнее см. Образец меморандума о взаимопонимании между советом жильцов и жилищным управлением.

Программы координации услуг

HUD предлагает программы, финансирующие должности координаторов программ или услуг для поддержки жильцов государственного жилья. Координатор может быть сотрудником жилищного управления или, иногда, работать в организации, которой руководят сами жильцы, например в общеюрисдикционном совете жильцов.

Программа грантов «Возможности и самообеспечение жильцов» (ROSS), программа «Самообеспечение семей» (FSS) и программа Jobs Plus дают жильцам и жилищному управлению возможность вместе планировать услуги и программы для общины.

Подробнее см. Руководство 7 «Обучение жильцов и программы самообеспечения».

Тактика защиты интересов

Часто жильцы уже пытались самостоятельно получить ответы или добиться результатов. Если нет, поощряйте членов совета отстаивать и свои собственные интересы!

Проблемы технического обслуживания

Убедитесь, что у жильцов есть правильные контактные данные для подачи заявок на ремонт, поощряйте их фиксировать свои попытки добиться ремонта и следить за ходом выполнения заявок. Им также следует документировать проблему с помощью фотографий.

Политика жилищного управления

Какое правило или норма беспокоит жильцов? Записано ли это правило? Применяется ли оно ко всем одинаково?

Когда у многих жильцов одни и те же проблемы и/или на объекте есть общие проблемы, которые не решаются, совет жильцов может прибегнуть к серии «нарастающих» тактических шагов. При нарастании совет начинает с первого, самого прямого действия. Если оно не даёт результата, совет переходит к следующему шагу, обычно обращаясь к человеку или группе, имеющим влияние на предыдущего адресата.

Примеры нарастающих тактических шагов:

- Написать коллективное письмо от имени совета жильцов в жилищное управление. Приложить результаты опроса о проблемах жильцов. (Убедитесь, что у вас есть разрешение жильцов на передачу любой информации, которую они сообщили совету.)
- Попросить представителя жилищного управления прийти на собрание совета жильцов. Подготовьте конкретные вопросы и претензии.
- Подготовить доклад для жилищного управления на основе подробного опроса о том, какие проблемы нужно устранить в каждой квартире.
- Поднять вопрос перед правлением жилищного управления на его заседании.
- Привлечь жилищных инспекторов или других должностных лиц местных органов власти.
- Обратиться к сотрудникам, работающим с избирателями, в офисах вашего члена Палаты представителей и сенаторов в Конгрессе.
- Связаться с должностными лицами HUD. Начните с местного отделения (Field Office); на **сайте HUD** есть удобная карта.

Помните, что цель — сотрудничать с жилищным управлением, и тактику не следует выбирать лишь для того, чтобы «пристыдить» или «победить». Однако если усилия совета жильцов не дали результата, возможно, пора попробовать другие способы.

К защите интересов можно подходить и творчески! Есть множество способов вовлекать жильцов, отстаивать их интересы и сплачивать общину. Можно привлекать молодёжь, заниматься искусством, проводить праздники и даже ставить спектакли или использовать другие медиа.



Ресурсы

Свод федеральных нормативных актов США (CFR) об участии жильцов в деятельности жилищного управления: https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2011-title24-vol4/CFR-2011-title24-vol4-sec964-135. Раздел 24 «Жилищное строительство и городское развитие», Часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов государственного жилья», участие жильцов в управлении деятельностью жилищного управления.

Свод федеральных нормативных актов США (CFR) об обучении жильцов: https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2002-title24-vol4/CFR-2002-title24-vol4-sec964-140. Раздел 24 «Жилищное строительство и городское развитие», Часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов государственного жилья», обучение жильцов.

На сайте HUD собраны ресурсы по штатам, включая ссылки на бюро юридической помощи и организации жилищного консультирования: **https://www.hud.gov/states**

Руководство HUD по использованию средств на участие жильцов. PIH 2021-16 (май 2021 г.): **https://www.hud.gov/sites/dfiles/PIH/documents/PIH2021-16.pdf**

Обучение HUD Exchange: Running ROSS Step-by-Step («Пошаговое руководство по программе ROSS»): **https://www.hudexchange.info/programs/ross/guide/collaboration-and-partnerships/what-is-a-ross-pcc/who-should-join/**

Доклад Urban Institute: Building Public Housing Authority Capacity for Better Resident Services («Укрепление потенциала управлений государственного жилья для улучшения услуг жильцам»), Сара Гиллеспи и Сьюзан Дж. Попкин (август 2015 г.): **http://kresge.org/sites/default/files/Building-Public-Housing-Authority-Capacity-for-Better-Resident-Services-1.pdf**